



**Ons kenmerk:** ACM/DE/2018/200048

**Zaaknummer:** 17.0282.53

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15 lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 over de toets van de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven door Huntsman Holland B.V.

Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
[www.acm.nl](http://www.acm.nl)  
070 722 20 00

## Inhoudsopgave

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding en leeswijzer .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Verloop van de procedure .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Beoordelingskader van de ACM .....</b>                                 | <b>4</b>  |
|          | 3.1 Reikwijdte van de goedkeuring door de ACM.....                        | 4         |
|          | 3.2 Beschrijving van de onderdelen van het beoordelingskader .....        | 4         |
| <b>4</b> | <b>Beschrijving en beoordeling van de methode van Huntsman.....</b>       | <b>7</b>  |
|          | 4.1 Beschrijving van de methode van Huntsman.....                         | 7         |
|          | 4.2 Beoordeling van de methode van Huntsman.....                          | 9         |
|          | 4.3 Bespreking van de gronden van Ducor.....                              | 11        |
| <b>5</b> | <b>Dictum.....</b>                                                        | <b>14</b> |
|          | <b>Bijlage 1 – Reactie op de ingediende zienswijzen .....</b>             | <b>15</b> |
|          | <b>Bijlage 2 – Overzicht van de relevante wettelijke bepalingen .....</b> | <b>19</b> |

## 1. Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15 lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan toetst de ACM op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven (hierna: de methode). Ducor Petrochemicals B.V. (hierna: Ducor) heeft een dergelijk verzoek gedaan. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel over de methode van Huntsman Holland B.V. (hierna: Huntsman of ontheffinghouder).
2. De indeling van dit besluit is als volgt. In hoofdstuk 2 staat de gevolgde procedure. De ACM beschrijft haar beoordelingskader voor de toetsing van de methode in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 beschrijft de ACM de methode van Huntsman en geeft hier haar oordeel over. In dit hoofdstuk bespreekt de ACM eveneens de gronden die Ducor aanvoert. De ACM eindigt haar besluit met het dictum. In bijlage 1 geeft de ACM haar reactie op de ingediende zienswijzen. De relevante wettelijke bepalingen staan in bijlage 2 van dit besluit. Beide bijlagen zijn onderdeel van het onderhavige besluit.

## 2. Verloop van de procedure

3. Op 10 oktober 2013 heeft Huntsman een ontheffing van de ACM gekregen op grond waarvan Huntsman haar eigen GDS mag beheren.<sup>1</sup> Op dit GDS zijn verschillende ondernemingen aangesloten, waaronder Ducor. Op 7 maart 2017 heeft Ducor de ACM verzocht de methode tot berekening van de tarieven van Huntsman te toetsen.
4. Op 24 april 2017 heeft de ACM Huntsman verzocht om informatie aan te leveren die relevant is voor het beoordelen van het verzoek, zoals bedoeld in artikel 15 lid 8 E-wet. Op 19 juli 2017 heeft Huntsman de benodigde informatie aangeleverd. Op 7 augustus 2017 heeft de ACM aanvullende informatie opgevraagd die op 30 augustus 2017 door Huntsman is aangeleverd. Op 5 september 2017 heeft Huntsman wederom aanvullende informatie per brief aangeleverd. Op 7, 12, 15 en 20 september heeft Huntsman antwoord gegeven op aanvullende vragen van de ACM.
5. De ACM heeft de procedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft de ACM op 4 oktober 2017 een ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Binnen deze periode hebben belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk kenbaar kunnen maken. Op 30 oktober 2017 heeft de ACM partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen mondeling kenbaar te maken tijdens een hoorzitting. Deze hoorzitting is geannuleerd, omdat geen van de partijen zich had aangemeld. De ACM heeft binnen de daarvoor gestelde termijn een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit van Huntsman en Ducor ontvangen. Huntsman heeft in haar zienswijze aangegeven dat zij haar methode vanaf 1 januari 2018 wijzigt. In bijlage 1 geeft de ACM haar reactie op de ingediende zienswijzen. Indien een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit, dan geeft

---

<sup>1</sup> Besluit van ACM van 10 oktober 2013 (zaaknummer 104307/ Huntsman Holland BV).

de ACM dat in het besluit duidelijk aan.

6. Op 29 november 2017 heeft de ACM de ingediende zienswijzen voorgelegd aan Huntsman en Ducor. De ACM heeft beide partijen de gelegenheid gegeven om binnen een termijn van twee weken op de zienswijzen te reageren. Op 18 december 2017 heeft Huntsman een reactie op de zienswijze van Ducor aan de ACM gestuurd.

### 3. Beoordelingskader van de ACM

7. In dit hoofdstuk geeft de ACM een beschrijving van haar beoordelingskader dat als basis dient ter toetsing van de methode van een ontheffinghouder. In de eerste plaats beschrijft de ACM de reikwijdte van haar beoordeling zoals dat uit de E-wet volgt en in de tweede plaats de onderdelen waaruit het beoordelingskader bestaat.

#### 1.1 Reikwijdte van de goedkeuring door de ACM

8. In artikel 15 lid 7 E-wet is opgenomen dat een aangeslotene op een GDS aan de ACM kan verzoeken om de methode tot berekening van de tarieven van een ontheffinghouder goed te keuren. Dit artikel geeft de ACM de wettelijke verplichting om de methode tot berekening van de tarieven van een ontheffinghouder te toetsen. Het is daarbij niet aan de ACM om een oordeel te vormen over de hoogte van de individuele tarieven voor afnemers op een GDS-net. De bevoegdheid van de ACM is beperkt tot het toetsen van de methode. De ACM toetst de van kracht zijnde methode, oftewel de actuele methode van een ontheffinghouder.<sup>2</sup>
9. Verder volgt uit artikel 15 lid 4 jo. lid 6 E-wet dat de ACM de methode alleen kan toetsen aan de wettelijke bepalingen zoals die op de ontheffinghouder van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. In artikel 15 lid 6 E-wet staat een limitatieve opsomming hiervan.

#### 1.2 Beschrijving van de onderdelen van het beoordelingskader

10. In deze paragraaf beschrijft de ACM de drie onderdelen van haar beoordelingskader. Uit artikel 15 lid 8 en de artikelen die volgens artikel 15 lid 6 E-wet van toepassing zijn op een GDS-eigenaar leidt de ACM af dat de methode aan deze onderdelen moet voldoen. De onderdelen zijn:
  - de methode is objectief, transparant en niet-discriminair;
  - de methode gaat uit van kostentoerekening gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten;
  - de aansluit- en transporttarieven voldoen aan de eisen van artikel 28 en 29 E-wet.

*Onderdeel i: de methode is objectief, transparant en niet-discriminair*

---

<sup>2</sup> Zie ook *Kamerstukken II*, 2010/2011, 32 814, nr. 3, p. 31.

11. De gehanteerde methode moet objectief, transparant en non-discriminatoir zijn.<sup>3</sup> Dit sluit aan bij de uitwerking van het ontheffingbesluit. Als voorschrift bij de ontheffing heeft de ACM opgenomen dat de ontheffinghouder haar voorwaarden en tarieven objectief, transparant en niet-discriminatoir moet toepassen.<sup>4</sup> Dit voorschrift gaat over de voorwaarden en tarieven van een ontheffinghouder. De ACM is van mening dat ook de gehanteerde methode aan deze onderdelen moet voldoen. De tarieven vinden immers hun grondslag in de methode. Hieronder geeft de ACM een nadere uitleg van deze onderdelen.
12. Een ontheffinghouder moet haar tarieven objectief toepassen. De ontheffinghouder kan hieraan voldoen als blijkt dat de methode objectief is. De methode is objectief als de ACM achteraf kan vaststellen dat de ontheffinghouder een methode gebruikt die gebaseerd is op feiten en een logisch verklaarbare onderbouwing.
13. Bij de toets aan het vereiste van transparantie maakt de ACM een onderscheid tussen transparantie van de methode en transparantie van de tarieven. De beoordeling van de methode zoals opgenomen in artikel 15 lid 7 E-wet geeft de ACM de bevoegdheid om zich uit te laten over de transparantie van de methode en niet over transparantie van tarieven. De transparantie van de methode betekent dat voor aangeslotenen duidelijk is welke methode de ontheffinghouder hanteert. De methode is transparant als een ontheffinghouder inzichtelijk maakt welke kosten de ontheffinghouder voor elke taak maakt.
14. De eis van non-discriminatie is een beginsel dat mede voortvloeit uit het Europese recht.<sup>5</sup> Voor de aansluit- en transporttaak van een ontheffinghouder is dit beginsel opgenomen in artikel 23 lid 2 respectievelijk artikel 24 lid 3 E-wet. Het beginsel brengt mee dat de ontheffinghouder zich van iedere vorm van discriminatie moet onthouden voor alle aangeslotenen waarvoor de ontheffinghouder het transport van elektriciteit verricht. De ontheffinghouder mag geen onderscheid maken tussen de verschillende aangeslotenen op een GDS, tenzij er objectieve rechtvaardigheidsgronden zijn. Alle aangeslotenen moeten het GDS tegen niet-discriminerende tarieven kunnen gebruiken. De ACM gaat er daarbij van uit dat een ontheffinghouder non-discriminatoir handelt als het tarief of de wijze van kostentoerekening voor vergelijkbare aangeslotenen vergelijkbaar is. De ontheffinghouder handelt niet in strijd met het non-discriminatiebeginsel als deze een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft voor een eventuele differentiatie. Een rechtvaardigingsgrond kan bijvoorbeeld volgen uit de wet.

---

<sup>3</sup> In artikel 32 lid 1 Richtlijn 2009/72/EG staat: *“De lidstaten dragen zorg voor de invoering van een systeem voor van derden (...), gebaseerd op bekendgemaakte tarieven die voor alle in aanmerking komende afnemers gelden en die objectief worden toegepast zonder onderscheid te maken tussen systeemgebruikers.”*

<sup>4</sup> Zie ook *Kamerstukken II*, 2010/2011, 32 814, nr. 3, p. 30 – 31. Hier staat: *“De eigenaar van een gesloten distributiesysteem moet vooraf tarieven bekend maken, en deze tarieven objectief, transparant en non-discriminatoir toepassen.”*

<sup>5</sup> Dit volgt uit artikel 32 van de Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. Zie ook ro. 71 – 86 van de uitspraak van het Hof van Justitie van 29 september 2016, zaak C-492/14 (Essent Belgium NV) en de daar aangehaalde jurisprudentie. Zie ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBB) van 1 december 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:35) en de uitspraak van het CBB van 13 juli 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:297).

*Onderdeel ii: de methode gaat uit van kostentoerekening gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten en ontvangen opbrengsten*

15. Uit artikel 15 lid 8 E-wet volgt een aantal onderdelen waar de methode van de ontheffinghouder aan moet voldoen. Zo is de ontheffinghouder verplicht om informatie aan de ACM te geven over de toerekening van de kosten en de opbrengsten aan de activiteiten van de ontheffinghouder die nodig zijn om het GDS aan te leggen en te beheren. De specifieke taken van een netbeheerder en dus een ontheffinghouder zijn uitgewerkt in artikel 16 lid 1 met uitzondering van onderdelen h, j en m E-wet. Voorbeelden van wettelijke taken van ontheffinghouders zijn het in werking hebben van netten, het onderhouden van netten, het aansluiten van derden en het ten behoeve van de aangeslotenen transporteren van elektriciteit (artikel 16 lid 1 onder a, e en f E-wet). Uit de methode moet in voldoende mate af te leiden zijn voor welke taken de ontheffinghouder kosten maakt. Dit betekent dat uit een methode moet blijken welke kosten zijn toe te rekenen aan bijvoorbeeld aansluit- en transportdiensten. Ook moet uit de methode blijken welke kosten zijn verbonden aan inkoop bij derden, zoals bij de levering van energie. Om de taken uit te voeren moet de ontheffinghouder kosten maken die deze mag verrekenen in haar tarieven. De mate waarin de ontheffinghouder kosten toerekent moet in overeenstemming zijn met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor de activiteiten van de ontheffinghouder (artikel 15 lid 8 E-wet). De ACM toetst de methode daarom aan het volgende: i) de methode is gebaseerd op toerekening van daadwerkelijke gemaakte kosten voor de uitvoering van de taken van de ontheffinghouder en ii) de methode houdt rekening met de opbrengsten die de ontheffinghouder bij de uitvoering van haar taken ontvangt.

*Onderdeel iii: de aansluit- en transporttarieven voldoen aan de eisen van artikel 28 en 29 E-wet*

16. In de artikelen 28 en 29 E-wet staan de relevante bepalingen waar de aansluit- en transporttarieven van de ontheffinghouder aan moeten voldoen.<sup>6</sup> Uit de methode moet blijken dat aan de wettelijke eisen is voldaan. Hieronder geeft de ACM een toelichting op de bepalingen.
17. In artikel 28 E-wet is uitgelegd waar de aansluittarieven aan moeten voldoen. Het eerste lid van dit artikel gaat over de activiteiten waar de ontheffinghouder een aansluittarief voor in rekening mag brengen, zoals het tot stand brengen en in stand houden van de aansluiting van de aangeslotenen op het GDS. De ACM leidt hieruit af dat uit de methode voldoende af te leiden moet zijn welke kosten de ontheffinghouder maakt voor de aansluitdiensten. Verder staat in dit artikel dat de ontheffinghouder het aansluittarief in rekening brengt bij iedere afnemer op het GDS (artikel 28 lid 2 E-wet). Voor de aansluittarieven voor producenten op een GDS moet de ontheffinghouder verder rekening houden met de kosten en baten van de onderscheiden technieken met betrekking tot duurzame energiebronnen, decentrale productie en warmtekrachtkoppeling (artikel 28 lid 3 E-wet). De eisen die uit dit artikel volgen moeten in de methode tot uitdrukking komen.
18. In artikel 29 E-wet staan de basisregels voor het in rekening brengen van de transporttarieven. De methode van de ontheffinghouder moet voldoen aan de bepalingen van dit artikel. Uit dit artikel volgt dat het transporttarief betrekking heeft op de ontvangst en het invoeden van elektriciteit. Ook de kosten voor de transportdiensten moeten uit de methode voldoende af te leiden zijn. De ontheffinghouder brengt de kosten voor het transport in rekening bij iedere afnemer die elektriciteit

<sup>6</sup> Zie *Kamerstukken II*, 2010/2011, 32 814, nr. 3, p. 31 waar staat dat de ACM bij haar toets uit artikel 15 E-wet rekening met deze artikelen moet houden, omdat in deze artikelen de basisregels voor de tarieven staan.

ontvangt op een aansluiting op het GDS. Dit betekent dat de ontheffinghouder geen transporttarief bij een invoeder in rekening kan brengen. Verder is bepaald dat de ontheffinghouder het transporttarief per aansluiting rekent. In artikel 29 lid 2 E-wet is opgenomen het transporttarief van een ontheffinghouder kan verschillen voor verschillende afnemers. Een ontheffinghouder kan kiezen om tot differentiatie van transporttarieven over te gaan. De wijze waarop een ontheffinghouder kan differentiëren is uitgewerkt in het '*Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit*'.<sup>7</sup> Hierin staat dat de mate van differentiatie afhankelijk is van:

- het transportvermogen waarover een afnemer maximaal kan beschikken;
- het tijdsdeel dat een afnemer beschikt over zijn maximale transportvermogen;
- de fysieke wijze van aansluiten op een net met een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV<sup>8</sup>- of de situering van een aansluiting in een net met een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV ten opzichte van de transformator die dat net verbindt met een net van hoger spanningsniveau;
- het verzorgen van de aan- en uitschakeling van een aansluiting door een netbeheerder.

19. Om vast te stellen of de methode voldoet aan de eisen uit de wet, toetst de ACM aan het bovenstaande beoordelingskader.

## 4. Beschrijving en beoordeling van de methode van Huntsman

### 1.3 Beschrijving van de methode van Huntsman

20. De methode van Huntsman geldt voor de aangesloten op het GDS van Huntsman. Het GDS van Huntsman zelf is aangesloten op het 25kV-hoofdverdeelstation van Stedin. In dit hoofdverdeelstation zit een 25kV-railsysteem. Dit railsysteem behoort als hulpmiddel tot het GDS van Huntsman. Op dit railsysteem zijn Huntsman en Ducor aangesloten. Daarnaast is op dit railsysteem een TS/MS<sup>9</sup>-transformator aangesloten die eveneens als hulpmiddel bij het GDS van Huntsman behoort. De overige aangesloten op het GDS zitten op het MS-deel van de transformator.
21. Huntsman heeft haar methode vastgelegd in overeenkomsten ('*Service agreements*') die zij met elke aangeslotene op haar GDS heeft afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in de loop van de tijd gewijzigd, wel steeds met instemming van alle aangesloten.
22. Huntsman hanteert de volgende methode. Voor de transportvergoeding sommeert Huntsman alle gemaakte kosten voor de transportdienst. Deze kosten verdeelt zij vervolgens naar rato van het verbruik van elke aangeslotene. Huntsman heeft aangegeven dat de producenten op het GDS geen elektriciteit afnemen en geen transportvergoeding betalen. Wel betalen de producenten

---

<sup>7</sup> Stb., 2011, 439.

<sup>8</sup> kV staat voor Kilovolt.

<sup>9</sup> TS staat voor tussenspanning en MS voor middenspanning.

evenals de overige aangeslotenen een vergoeding voor de aansluitdienst.<sup>10</sup> Deze vergoeding is voor de kosten voor het vervangen van delen van de aansluiting en het onderhoud van de aansluiting.

23. In haar methode maakt Huntsman onderscheid in vier kostenonderdelen, die tezamen de totale beheerskosten van Huntsman vormen:
- Onderdeel 1- Stedin-kosten: De vergoeding die Huntsman aan Stedin betaalt bestaat uit meet-, aansluit- en transportkosten. Deze kosten baseert Stedin op het totale afgenomen volume op het GDS van Huntsman. Stedin verleent aan Huntsman een volumekorting, omdat het GDS een totaal verbruik heeft van meer dan 50 GWh<sup>11</sup> per jaar. Huntsman geeft deze korting volledig door aan de verbruikers op haar GDS via de transportkosten. De producenten ontvangen deze korting niet. Huntsman rekent de meet- en allocatiekosten van de meetverantwoordelijke niet door aan haar afnemers.
  - Onderdeel 2 – operationele kosten: De operationele kosten bestaan uit de kosten voor de manuren die gerelateerd zijn aan het beheer van het GDS, de kosten voor regulier en groot onderhoud en de overheadkosten. Elk van deze kostenposten is gebaseerd op een begroting uit 2012 die Huntsman jaarlijks indexeert met de Consumentenprijsindex (CPI).
  - Onderdeel 3 – Netverliezen: Voor de compensatie van de netverliezen rekent Huntsman een vast percentage van het totaal van de afgenomen elektriciteit door een verbruiker. Het vastgestelde percentage geeft het zogenoemde in/uit verschil weer. Dit is het verschil tussen i) de totale afgenomen elektriciteit en ii) de elektriciteit die via de aansluiting op het openbare net van Stedin wordt afgenomen plus de ingevoede elektriciteit van de twee producenten op het GDS van Huntsman.
  - Onderdeel 4 – Kapitaalkosten: Voor de berekening van de kapitaalkosten hanteert Huntsman een *return on capital* (ROC) die is gebaseerd op een vergoeding zoals die met de verbruikers is overeengekomen. Huntsman indexeert deze vergoeding jaarlijks met de CPI.
24. De kosten voor het leveren van elektriciteit staan separaat op de factuur die Huntsman aan elke afnemer stuurt. De kosten ten behoeve van de aansluiting bestaan voornamelijk uit onderhoudskosten, kosten voor het vervangen van delen van een aansluiting en daaraan gerelateerde manuren. Deze kosten zijn volgens Huntsman vergelijkbaar met de periodieke aansluitvergoeding van de openbare netbeheerders. Dat betekent dat de kosten voor het aanleggen van de aansluiting geen onderdeel zijn van deze kosten. De kosten voor het aanleggen van de aansluiting brengt Huntsman direct bij de afnemers in rekening bij het aanleggen van de aansluiting.
25. Huntsman bracht tot 1 januari 2018, met instemming van alle aangesloten partijen, niet een separaat aansluit- en transporttarief in rekening aan de aangeslotenen. De kosten die Huntsman aan de afnemers in rekening brengt bestonden voor 1 januari 2018 hoofdzakelijk uit transportkosten. Huntsman maakte voor 1 januari 2018 geen onderscheid tussen de aansluit- en de transportkosten. Daarnaast hebben de producenten tot en met december 2017 geen kosten

<sup>10</sup> Hiervan is de aanleg van de aansluiting in het onderhavige besluit uitgezonderd. Zie hierover randnummers 25 en 30 en voetnoot 13.

<sup>11</sup> GwH staat voor Gigawattuur.



aan Huntsman betaald en dus ook geen kosten voor hun aansluiting. Huntsman verricht wel aansluitdiensten voor de producenten in de vorm van onderhoud aan en vervanging van (delen van) de aansluiting.

26. Voorafgaand aan elk kalenderjaar maakt Huntsman een schatting van het bedrag dat zij bij de aangeslotenen in rekening gaat brengen. Dit bedrag factureert Huntsman vervolgens aan elke verbruiker. Na afloop van elk kalenderjaar verrekent Huntsman het verschil met de gerealiseerde kosten met de verbruikers. Huntsman beschrijft dat er sprake is van een *ex ante* budgettering en een *ex post* vaststelling en verrekening. Hierbij stuurt zij zowel voorafgaand als na afloop van de periode een overzicht van de gespecificeerde kosten. Voor aanvang van een tariefjaar krijgen de afnemers een financieel overzicht waarop alle kosten staan. Huntsman stuurt deze specificatie voordat zij een tariefswijziging implementeert. Alle berekende tarieven zijn volgens Huntsman non-discriminatoir. Huntsman berekent voor de transport aan elke verbruiker dezelfde tarieven naar rato van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de desbetreffende verbruiker. Huntsman rekent daarnaast aan elke verbruiker en producent hetzelfde aansluittarief.
27. Huntsman heeft in haar zienswijze aangegeven dat zij de methode voor de berekening van de tarieven heeft gewijzigd en dat de gewijzigde methode vanaf 1 januari 2018 toepast. De eerste wijziging die Huntsman heeft doorgevoerd, is dat Huntsman inzichtelijk maakt welke kosten Huntsman in rekening brengt voor de aansluitdienst. Daarnaast brengt Huntsman vanaf 1 januari 2018 ook aansluitkosten in rekening bij de producenten. Deze kosten staan aan de basis van de aansluitvergoeding. De aansluitvergoeding die bij producten in rekening wordt gebracht is gelijk aan de vergoeding die bij verbruikers in rekening wordt gebracht.

#### 1.4 Beoordeling van de methode van Huntsman

28. Op basis van het beoordelingskader zoals de ACM dat in het vorige hoofdstuk heeft beschreven beoordeelt de ACM de methode van Huntsman. De ACM merkt daarbij op dat Huntsman in haar zienswijze heeft aangegeven dat zij haar methode vanaf 1 januari 2018 wijzigt. Dat betekent dat de ter beoordeling voorliggende methode is gewijzigd ten opzichte van de methode die is beoordeeld ten tijde van het ontwerpbesluit. Conform artikel 15 lid 7 E-wet is de ACM bevoegd de van kracht zijnde methode te beoordelen. Verder baseert de ACM zich bij het nemen van haar besluit op feiten en omstandigheden die ten tijde van het nemen van het besluit bekend zijn, tenzij uit de wet of de aard van het te nemen besluit voortvloeit dat de feiten en omstandigheden zoals die zich voordeden in het verleden bepalend zijn.<sup>12</sup> Van dat laatste is geen sprake. De ACM beoordeelt derhalve de gewijzigde methode van Huntsman.
29. Op basis van de overgelegde informatie door Huntsman heeft de ACM *ex post* kunnen vaststellen welke methode Huntsman hanteert. De ACM constateert dat de methode op feiten is gebaseerd en daarmee objectief is.
30. De ACM constateert dat Huntsman een onderscheid maakt tussen de vergoeding voor de aanleg

---

<sup>12</sup> Zie ook rechtsoverweging 1.4.2. van de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven van 8 december 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:374).

van de aansluiting en het tarief voor de overige kosten voor de aansluit- en transportdiensten. De vergoeding voor de aanleg van de aansluiting wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij degene die om de aansluiting verzoekt. Dit zijn de enige kosten die Huntsman enkel voor een specifieke afnemer maakt. De overige kosten (hierna ook wel: indirecte kosten) worden gemaakt voor het GDS als geheel en alle daarop aangesloten afnemers tezamen. Dit zijn de kosten voor het onderhouden en vervangen van (delen van) aansluitingen en voor de transportdienst.<sup>13</sup>

31. Wat de transparantie betreft constateert de ACM dat Huntsman haar methode heeft vastgelegd in een overeenkomst met de aangeslotene. De methode is daarmee op dit punt voldoende transparant. Daarnaast is gebleken dat Huntsman de aangeslotenen tijdig en volledig over de tarieven informeert. Voorafgaand aan elk kalenderjaar geeft Huntsman aan de aangeslotenen een schatting van de kosten en achteraf verrekent Huntsman de daadwerkelijk gemaakte kosten. Huntsman heeft aangegeven dat zij de kosten voor de levering van energie en de operationele kosten afzonderlijk weergeeft.
32. De ACM heeft in het ontwerpbesluit geconstateerd dat uit het kostenoverzicht van Huntsman onvoldoende te herleiden is welke kosten Huntsman maakt voor het onderhoud aan en vervangen van (delen van) de aansluiting, en welke kosten zij maakt voor de transportdienst. Huntsman kon wel indicatief aangeven wat de hoogte van de aansluitkosten is, maar dit was niet uitgesplitst. Als reactie op het ontwerpbesluit heeft Huntsman aangegeven dat zij de kosten vanaf 1 januari 2018 gaat specificeren. Huntsman heeft alle aangeslotenen hierover geïnformeerd. Met deze wijzigingen is de methode van Huntsman voor wat betreft dit onderdeel in lijn met het beoordelingskader van de ACM.
33. Wat betreft non-discriminatoire tarieven stelt de ACM vast dat Huntsman het transporttarief alleen in rekening brengt bij de afnemers die elektriciteit gebruiken en niet bij de invoeders van elektriciteit. Dit onderscheid tussen verbruikers en invoeders is toegestaan op grond van artikel 15 lid 6 E-wet in samenhang met artikel 29 lid 2 E-wet. Er is verder niet gebleken dat Huntsman in strijd handelt met de wettelijke bepalingen over het transporttarief.
34. Uit de methode blijkt dat Huntsman tot eind december 2017 voor het berekenen van de aansluitkosten een onderscheid maakte tussen verbruikers en producenten. Op grond van artikel 29 E-wet hoeven producenten geen transporttarief te betalen, maar voor het betalen van het aansluittarief bestaat geen vergelijkbare bepaling. Huntsman levert wel aansluitdiensten aan de producenten. In het ontwerpbesluit heeft de ACM geconstateerd dat de producenten geen tarief betalen voor het onderhoud en vervangen van aansluitingen. Huntsman heeft de methode gedurende de zienswijzeperiode gewijzigd op dit onderdeel. Vanaf 1 januari 2018 betalen de producenten jaarlijks een aansluitvergoeding voor deze diensten. Dit tarief is gelijk aan het tarief van de verbruikers. Daarmee voldoet wat dit betreft de methode aan het beoordelingskader van de ACM.

---

<sup>13</sup> Het verzoek van Ducor ziet op de methode voor de berekening van de tarieven voor het onderhoud en de vervanging van de aansluiting alsmede de transportdiensten. De ACM gaat daarom niet in op de methode voor de berekening van de tarieven voor de aanleg van de aansluiting. Hoewel ook de methode voor de berekening van dit tarief ter goedkeuring aan de ACM kan worden voorgelegd (artikel 15 lid 7 jo. lid 6 en artikel 23 lid 1 E-wet), laat de ACM dit gelet op het voorstel van Ducor buiten beschouwing.

35. Huntsman heeft aangegeven uit welke onderdelen de kosten bestaan (zie paragraaf 1.3). De ACM constateert dat deze onderverdeling aansluit bij de taken die een ontheffinghouder moet uitvoeren. Huntsman verricht de transporttaken als bedoeld in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdelen h, j en m, E-wet. Ten behoeve van de uitvoering hiervan, koopt Huntsman elektriciteit in om voor netverliezen te compenseren. Uit de methode blijkt verder dat Huntsman de opbrengsten verrekent die zij als volumekorting van Stedin ontvangt. Huntsman rekent een marge boven op de operationele kosten die als dekking van de kapitaalkosten dient. De ACM acht deze keuze economisch gerechtvaardigd. Het is namelijk voldoende aannemelijk dat een ontheffinghouder het net heeft moeten financieren. Hiervoor maakt de ontheffinghouder kapitaalkosten. Om deze kosten te dekken wordt er gerekend met een marge op de operationele kosten oftewel '*return on capital*'. De marge is met de verbruikers afgesproken waarbij Huntsman conform de gemaakte afspraken de marge indexeert met de CPI. De marge is daarmee transparant. Het totaal van de bovengenoemde kosten leiden tot de vergoeding voor de transportdienst. Huntsman heeft aangegeven dat de kosten van de aansluitdienst onderdeel zijn van de operationele kosten. Deze kosten leiden tot de aansluitvergoeding die Huntsman in rekening brengt bij de verbruikers en de producten. De ACM concludeert dat de kostentoerekening van Huntsman gebaseerd is op daadwerkelijk gemaakte kosten.
36. De ACM komt tot de slotsom dat de methode van Huntman voldoet aan het beoordelingskader zoals de ACM dat gesteld heeft en daarmee in overeenstemming is met de eisen uit de wet.

## 1.5 Bespreking van de gronden van Ducor

### *Gronden van Ducor*

37. Ducor geeft aan dat Huntsman en zichzelf op het 25kV-netvlak van het GDS zijn aangesloten en de andere aangeslotenen op het 10kV-netvlak van het GDS. Ducor beschikt over een eigen EAN-code<sup>14</sup> en heeft zelf met een energieleverancier een contract gesloten. Volgens Ducor maakt zij alleen gebruik van het 25kV-netvlak van het GDS en niet van het 10kV-netvlak. De methode van Huntsman leidt ertoe dat Ducor meebetaalt aan kosten voor de netinfrastructuur waar zij geen gebruik van maakt. Het gaat dan om de TS-kabels, TS/MS-transformatoren en bijbehorende MS-infrastructuur. Dit leidt er toe dat de tarieven van Ducor onevenredig hoog zijn en daarmee is de methode volgens Ducor in strijd met het beginsel van kostenoriëntatie. Volgens Ducor zijn de kosten die Huntsman aanvoert bovendien niet inzichtelijk, is niet duidelijk hoe deze kosten zijn opgebouwd en waaruit deze kosten precies bestaan. Daarmee is de methode eveneens niet transparant.
38. Ducor geeft aan wat de uitgangspunten van de ACM moeten zijn bij het vaststellen van de methode van Huntsman. Volgens Ducor moet de ACM rekening houden met de uitgangspunten van tariefregulering zoals deze gelden voor de netbeheerders. Dit betekent dat de kosten in de eerste plaats kostengeoriënteerd moeten zijn waarbij Ducor verwijst naar artikel 41b E-wet. In de tweede plaats stelt Ducor dat de ACM het cascademodel als uitgangspunt moet nemen zoals neergelegd in de Tariefencode elektriciteit. In de derde plaats moet de ACM in haar beoordeling

<sup>14</sup> EAN staat voor European Article Numbering.

uitgaan van efficiënte kosten waarbij de ACM het doelmatige handelen van de ontheffinghouder met een doelmatigheidskorting moet stimuleren. Ducor verwijst daarbij naar artikel 41a E-wet. Tot slot wijst Ducor op het verbod op discriminatie zoals volgt uit de artikelen 23 en 24 E-wet. Dit brengt volgens Ducor mee dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en dat ongelijke gevallen naar de mate van ongelijkheid ook ongelijk moeten worden behandeld.

39. Ducor komt tot de conclusie dat de toepassing van de bovengenoemde uitgangspunten meebrengt dat Huntsman in haar methode een onderscheid moet maken tussen de aangesloten op het 25kV-netvlak en de aangesloten op het 10kV-netvlak. Dit moet leiden tot een onderscheid in een tariefcategorie vergelijkbaar met het onderscheid in de tariefcategorie TS in de Tarievencode Elektriciteit.

#### *Reactie van de ACM*

40. In haar brief verzoekt Ducor de ACM om de methode van Huntsman vast te stellen. De ACM merkt hierover op dat de ACM niet bevoegd is om een methode van een ontheffinghouder vast te stellen, maar slechts kan goedkeuren. Dit volgt uit artikel 15 lid 7 E-wet. De ACM is het met Ducor eens dat de ACM alleen een methode kan goedkeuren als deze kostengeoriënteerd is. Dit volgt uit artikel 15 leden 7 en 8 E-wet. De ACM is het niet met Ducor eens dat de eis van kostenoriëntatie volgt uit artikel 41b E-wet. In artikel 15 lid 4 jo. lid 6 de E-wet staat een limitatieve opsomming van de artikelen uit de E-wet waar de ontheffinghouder zich aan moet houden. Artikel 41b E-wet staat hier niet bij. Hetzelfde geldt voor artikel 41a E-wet. Ducor haalt dit artikel aan om te betogen dat de ACM uit moet gaan van efficiënte kosten en een doelmatigheidskorting aan Huntsman moet opleggen.
41. Volgens Ducor moet de methode van Huntsman een onderscheid maken tussen het 25kV-netvlak en het 10kV-netvlak. De ACM merkt hierover op dat zij in haar besluit tot ontheffingverlening heeft geconstateerd dat het GDS één net is. Dit besluit heeft formele rechtskracht. Het genoemde railsysteem (waar Ducor en Huntsman op zijn aangesloten) en de transformator (waar de andere bedrijven op zijn aangesloten) zijn hulpmiddelen van het GDS als net. Uit de wettelijke definitie van het begrip 'net' uit de E-wet volgt dat een net bestaat uit een of meer verbindingen en de daarmee verbonden transformator en andere hulpmiddelen. Daarnaast merkt de ACM op dat het GDS van Huntsman geografisch is afgebakend tot het bedrijventerrein van Huntsman. De geografische afbakening is als bijlage opgenomen in het besluit tot ontheffingverlening. Huntsman voert binnen dit geografisch afgebakende gebied beheerstaken uit voor alle afnemers op het GDS. De kosten die Huntsman hiervoor maakt zijn indirect van aard. Dit betekent dat er geen directe koppeling bestaat tussen de gemaakte kosten en de specifieke afnemers. Huntsman maakt alle indirecte kosten dan ook voor alle afnemers.
42. Een kenmerk van indirecte kosten is dat Huntsman een verdeelsleutel moet hanteren om de kosten toe te kunnen rekenen. De verdeelsleutel waar Huntsman voor gekozen heeft is om de afnemers op het GDS een vergoeding voor de transportkosten te laten betalen naar rato van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Een afnemer die meer elektriciteit afneemt maakt meer van het GDS gebruik. Mede in het licht van deze verdeelsleutel en de bijbehorende toelichting, is een tarief voor de dekking van de indirecte kosten non-discriminatoire en objectief. De ACM deelt de mening van Ducor dat de methode ertoe leidt dat de tarieven onevenredig hoog zijn dan ook niet.

43. Ducor stelt dat de ACM het cascademodel als uitgangspunt moet nemen bij de beoordeling van de methode, zoals dat zou volgen uit artikel 29 lid 2 E-wet en artikel 41b lid 1 onder b E-wet. De ACM merkt op dat artikel 29 lid 2 E-wet geen verplichting bevat tot toepassing van het cascademodel. Uit deze bepaling volgt alleen dat de ontheffinghouder een bepaalde differentiatie in haar transporttarieven kan hanteren. Over artikel 41b lid 1 onder b E-wet merkt de ACM nogmaals op dat dit niet van toepassing is op de ontheffinghouder. Het cascademodel is opgenomen in de Tarievenscode elektriciteit. Deze is niet van toepassing op een ontheffinghouder. De ACM toetst de methode dus niet aan het hierin neergelegde cascademodel.
44. Dat het cascademodel niet van toepassing is, wil niet zonder meer zeggen dat het niet redelijk kan zijn om een aan het cascademodel vergelijkbare differentiatie toe te passen. Echter, het verschil in netvlak hoeft niet leidend te zijn voor de manier waarop de indirecte kosten moeten worden verdeeld tussen de afnemers. Het verschil in netvlak kan relevant zijn wanneer de afnemers op een netvlak met een lager spanningsniveau een groot deel van de kosten veroorzaken. In een dergelijke situatie kan differentiatie tussen netvlakken door middel van een aan het cascademodel vergelijkbare systematiek, één van de mogelijke manieren zijn om kosten te verdelen met tarieven waarvoor de berekeningsmethode non-discriminatoir is. Een dergelijke situatie doet zich in het onderhavige geval echter niet voor en daarmee is het verschil in netvlak niet relevant voor de verdeling van de kosten van het net.
45. Ducor wijst op het verbod op discriminatie. Hieruit haalt Ducor dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden en dat ongelijke gevallen (naar de mate van ongelijkheid ) ook ongelijk moeten worden behandeld. Ducor is net als alle andere aangeslotenen een gebruiker van het GDS van Huntsman. Uit de gehanteerde methode blijkt dat alle gebruikers tegen gelijke voorwaarden toegang tot het GDS van Huntsman hebben. Dat Huntsman en Ducor zijn aangesloten op het 25kV-netvlak en de overige afnemers op het 10kV-netvlak maakt niet dat dit bij de verdeling van de kosten ongelijke gevallen zijn. Deze methode is daarmee een objectieve manier om de gemaakte kosten door te berekenen.<sup>15</sup> De ACM stelt vast dat de methode van Huntsman niet strijdig is met het discriminatieverbod.

---

<sup>15</sup> Zie uitspraak van het HvJ van 9 oktober 2008, zaak C-239/07 (Sabatauskas e.a.) en de de Conclusie van de Adv. Gen. Kokott van 12 juni 2008, zaak C-239/07 (Sabatauskas e.a.).

## 5. Dictum

46. De Autoriteit Consument en Markt keurt de van kracht zijnde methode van Huntsman Holland B.V. voor de berekening van de tarieven goed.

Den Haag,  
Datum: 29-1-2018

w.g.

Autoriteit Consument en Markt  
namens deze,

dr. F.J.H. Don  
bestuurslid

*Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage.*

## Bijlage 1 – Reactie op de ingediende zienswijzen

1. De ACM heeft een ontwerp van het besluit ter inzage gelegd conform de procedure zoals bepaald in afdeling 3.4 van de Awb. De ACM heeft van Huntsman en Ducor een schriftelijke zienswijze ontvangen. In deze bijlage gaat de ACM in op de ingediende zienswijzen. In haar reactie geeft de ACM aan of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

### Gewijzigde aanpak van Huntsman

#### *Beschrijving van de zienswijze*

2. Huntsman verzoekt de ACM bij het nemen van het besluit rekening te houden met de gewijzigde aanpak die Huntsman vanaf 1 januari 2018 hanteert. Huntsman heeft vastgesteld welke kosten zij maakt voor de geleverde aansluitdiensten. Per 1 januari 2018 geeft Huntsman deze kosten separaat weer in het jaarlijkse budget en het jaarlijkse kostenoverzicht voor elke gebruiker. Huntsman heeft aangegeven dat de totale kosten die de gebruikers betalen niet hoger zullen zijn dan de kosten die de gebruikers eerder betaalden. Huntsman brengt verder vanaf 1 januari 2018 aansluitkosten bij de producenten in rekening. Huntsman gaat deze kosten apart registreren. Huntsman heeft de wijzigingen met alle aangeslotenen gecommuniceerd.

#### *Reactie van de ACM*

3. De zienswijze van Huntsman brengt mee dat de methode is gewijzigd tussen het moment dat een aangeslotene op grond van artikel 15 lid 7 E-wet haar aanvraag heeft ingediend en het moment dat de ACM tot besluitvorming overgaat.
4. Op grond van artikel 15 lid 7 E-wet, beoordeelt ACM de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven. De van kracht zijnde methode per datum van onderhavig besluit is de door Huntsman per 1 januari 2018 aangepaste methode. Bovendien schrijft artikel 3:2 Awb voor dat ACM haar besluit baseert op feiten en omstandigheden die ten tijde van het nemen van het besluit bekend zijn, tenzij uit de wet of de aard van het te nemen besluit voortvloeit dat de feiten en omstandigheden zoals die zich voordeden in het verleden bepalend zijn.<sup>16</sup> Dat laatste is niet het geval.
5. De wijzigingen leiden ertoe dat er geen redenen meer zijn om de methode van Huntsman niet goed te keuren. In het ontwerpbesluit constateerde de ACM nog dat uit het kostenoverzicht van Huntsman onvoldoende te herleiden was welke kosten Huntsman maakt voor de aansluitdienst en welke kosten zij maakt voor de transportdienst. Huntsman specificeert deze kosten in de van kracht zijnde methodie die Huntsman toepast sinds 1 januari 2018. Daarnaast bleek uit de methode die de ACM bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit heeft beoordeeld dat de producenten geen aansluittarief betalen, maar ook dit heeft Huntsman gewijzigd in de van kracht

<sup>16</sup> Zie ook rechtsoverweging 1.4.2. van de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven van 8 december 2012 (ECLI:NL:CBB:2016:374).

zijnde methode.

6. De zienswijze van Huntsman heeft geleid tot aanpassing van paragraaf 4.1 en 4.2 en het dictum van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

### **Differentiatie van transporttarieven**

#### *Beschrijving van de zienswijze*

7. Ducor wijst erop dat Huntsman en Ducor rechtstreeks zijn aangesloten op het 25kV-netvlak en de andere aangeslotenen zijn aangesloten op het 10 kV-netvlak. In het ontwerpbesluit heeft de ACM aangegeven dat zij het gehele GDS als één net ziet dat ligt in een afgebakend geografisch gebied waarvoor Huntsman als beheerder voor alle op dit net aangesloten beheerstaken uitvoert. De ACM heeft in het ontwerpbesluit gesteld dat Huntsman tussen de aangeslotenen niet mag discrimineren. Hiermee miskent de ACM volgens Ducor het discriminatieverbod. Op grond van dit beginsel moet een ontheffinghouder bij vergelijkbare netgebruikers dezelfde nettarieven in rekening brengen. Het beginsel brengt mee dat een ontheffinghouder bij niet vergelijkbare netgebruikers afwijkende nettarieven in rekening moet brengen. Het discriminatieverbod betekent ook dat ongelijke gevallen ongelijk moeten worden behandeld in de mate die recht doet aan hun afwijkende situatie.
8. Het onderscheid tussen aangeslotenen op het 25 kV-netvlak en het 10 kV-netvlak is volgens Ducor wel degelijk relevant voor toepassing van het discriminatieverbod dat tot uiting moet komen in verschillende nettarieven. Aangeslotenen op een 25kV-netvlak veroorzaken immers beduidend minder kosten dan verbruikers op het 10kV-netvlak. Huntsman moet met dit verschil rekening houden bij de berekening van de tarieven. Het achterwege laten van het onderscheid in nettarieven voor de aangeslotenen op de verschillende netvlakken doet daarnaast geen recht aan het principe van kostengeoriënteerde transporttarieven. Ducor verzoekt de ACM vast te stellen dat Huntsman ten onrechte nalaat de transporttarieven te differentiëren.

#### *Reactie van de ACM*

9. Ducor stelt in haar zienswijze dat de methode van Huntsman in strijd met het non-discriminatiebeginsel is. De ACM is het met dit standpunt niet eens.
10. Voor het beheer van het 25kV-netvlak en het 10kV-netvlak maakt Huntsman als beheerder van het GDS bepaalde kosten. In het onderhavige besluit constateert de ACM dat Huntsman haar methode baseert op daadwerkelijk gemaakte kosten. Anders dan Ducor stelt heeft Huntsman daarmee voldaan aan het principe van kostengeoriënteerde transporttarieven. De tarieven zijn immers gebaseerd op kosten die Huntsman bij het uitvoeren van haar taken op het GDS daadwerkelijk maakt. Het principe van kostenoriëntatie staat los van de vraag op welke wijze Huntsman haar kosten in haar transporttarieven doorberekent. Het principe van kostenoriëntatie brengt niet met zich mee dat Huntsman haar tarieven voor elk netvlak moet differentiëren.
11. Over het principe van non-discriminatie merkt de ACM het volgende op. De kosten die Huntsman maakt voor het beheer van het GDS zijn indirect. De ACM heeft de kostenonderdelen beschreven in hoofdstuk 4.1. van dit besluit. Het kenmerk van indirecte kosten is dat een beheerder deze kosten niet direct kan koppelen aan bepaalde afnemers. De indirecte kosten moet Huntsman via



een verdeelsleutel toerekenen aan de verschillende afnemers. Ducor vindt dat Huntsman moet differentiëren, omdat zij op een ander netvlak zit dan de andere afnemers. Het verschil in netvlak kan een grond zijn waarop een netbeheerder kan differentiëren. Dit kan bijvoorbeeld redelijk zijn als een lager gelegen netvlak veel meer afneemt. Dit is echter in de onderhavige situatie niet het geval. Huntsman heeft ervoor gekozen om de indirecte kosten te verdelen op basis van afnamehoeveelheid en daarbij niet te differentiëren tussen de netvlakken. In het volgende randnummer legt ACM uit waarom dit een redelijke en objectieve methode is.

12. Als methode heeft Huntsman ervoor gekozen om haar indirecte kosten te verrekenen op basis van afnamehoeveelheden van elke afnemer. Elke afnemer betaalt dus een vergoeding van de transportkosten naar rato van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Een afnemer die meer elektriciteit afneemt maakt ook meer gebruik van het GDS. Een dergelijke methode leidt er derhalve al toe dat afnemers die meer gebruik maken van het net meer betalen. Een tarief dat voor iedere afnemer wordt berekend door de totale beheerskosten te delen door het totale verbruik is geschikt voor deze kostenverdeling en resulteert niet in discriminatie tussen afnemers.
13. De ACM komt daarmee tot de conclusie dat de methode van Huntsman niet in strijd is met het non-discriminatieprincipe. De ACM heeft naar aanleiding van de zienswijze van Ducor wel haar motivatie van het ontwerpbesluit aangepast in hoofdstuk 4.3.

## Consequenties afwijzing methode Huntsman

### *Beschrijving van de zienswijze*

14. Ducor constateert dat de ACM zich van goedkeuring onthoudt maar geen (bindende) opdracht aan Huntsman oplegt tot aanpassing van de methode. De goedkeuring van een methode heeft tot doel dat de aangesloten netgebruikers worden beschermd tegen inbreuken op hun rechten en de correcte naleving van verplichtingen door de ontheffinghouder. Dit brengt met zich mee dat de ACM niet kan volstaan met de enkele constatering dat de ACM de methode niet goedkeurt. De ACM moet bewerkstelligen dat de methode alsnog in overeenstemming wordt gebracht met de door de E-wet gestelde eisen, al dan niet in de vorm van een bindende aanwijzing.
15. Verder maakt het ontwerpbesluit volgens Ducor niet duidelijk welke consequenties het onthouden van goedkeuring heeft. Het onthouden van goedkeuring heeft volgens Ducor tot gevolg dat Huntsman geen aansluit- en transporttarieven meer in rekening mag brengen totdat zij haar tariefsystematiek in overeenstemming heeft gebracht met de daaraan te stellen wettelijke eisen. Als Huntsman haar tariefsystematiek onverkort mag blijven toepassen op grond van de niet door de ACM goedgekeurde methode en op grond van deze methode tarieven in rekening mag blijven brengen, wordt daarmee de door artikel 15 lid 7 E-wet bedoelde bescherming ondergraven. Ducor vraagt de ACM om dit te verduidelijken.

### *Reactie van de ACM*

16. De ACM behandelt bovenstaande zienswijzen tezamen.
17. In het onderhavige heeft Huntsman als reactie op de publicatie van het ontwerpbesluit in haar zienswijze aangegeven de methode zodanig aan te passen dat haar methode in overeenstemming is met de eisen uit de E-wet. De wijzigingen zijn vanaf 1 januari 2018 ingegaan en de ACM heeft geconcludeerd dat de van kracht zijnde methode voldoet aan de eisen uit de E-wet.<sup>17</sup>
18. Gelet op het voorgaande acht de ACM het niet nodig om te reageren op de overige zienswijzen van Ducor, omdat de ACM de methode heeft goedgekeurd. De zienswijze van Ducor doet dan niet meer ter zake. De zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

---

<sup>17</sup> Zie randnummers 3 tot en met 4.

## Bijlage 2 – Overzicht van de relevante wettelijke bepalingen

### Richtlijn 2009/72/EG

1. In artikel 32 lid 1 Richtlijn 2009/72 is voor zover relevant het volgende opgenomen:

*De lidstaten dragen zorg voor de invoering van een systeem voor toegang van derden tot de transmissie- en distributiesystemen, gebaseerd op bekendgemaakte tarieven die voor alle in aanmerking komende afnemers gelden en die objectief worden toegepast zonder onderscheid te maken tussen systeemgebruikers. De lidstaten zorgen ervoor dat deze tarieven of de aan de berekening daarvan ten grondslag liggende methoden voorafgaand aan hun toepassing worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 37 en dat deze tarieven en, wanneer alleen de methoden zijn goedgekeurd, de methoden worden bekend gemaakt voordat zij in werking treden.*

### Elektriciteitswet

2. In artikel 1, lid 1 onder i E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:

*net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*

3. In artikel 15 E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:

1.
  1. (...)
  2. (...)
  3. (...)
  4. *Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
  5. *De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem.*
  6. *Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*
    - a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
    - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
    - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
  7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed*

8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.*
- 2.
4. In artikel 16 E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:
  3.
    1. *De netbeheerder heeft in het kader van het beheer van de netten in het voor hem krachtens artikel 36 of 37 vastgestelde gebied tot taak:*
      - a. *de door hem beheerde netten in werking te hebben en te onderhouden;*
      - b. *de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen;*
      - c. *de netten aan te leggen, te herstellen, te vernieuwen of uit te breiden, waarbij in overweging worden genomen maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit, energiebesparing en vraagsturing of decentrale elektriciteitsproductie waardoor de noodzaak van vervanging of vergroting van de productiecapaciteit ondervangen kan worden;*
      - d. (...);
      - e. *op de grondslag van artikel 23 derden te voorzien van een aansluiting op de netten;*
      - f. *op de grondslag van artikel 24 ten behoeve van derden transport van elektriciteit uit te voeren;*
      - g. (...)
- 4.
5. In artikel 24 E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:
  5.
    1. *De netbeheerder is verplicht aan degene die daarom verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren tegen een tarief en tegen andere voorwaarden die in overeenstemming zijn met de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk.*
    2. (...)
    3. *De netbeheerder onthoudt zich van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt.*
6. In artikel 26a E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:
  6.
    1. *Een netbeheerder hanteert voorwaarden die redelijk, objectief en niet discriminerend zijn.*
    2. *Voorwaarden als bedoeld in de artikelen 236 en 237 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden vermoed niet redelijk te zijn.*

3. *Een voorwaarde is redelijk, wanneer dit blijkt uit de aard, inhoud of wijze van totstandkoming van de betrokken voorwaarde.*
4. *Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op een afnemer, bedoeld in artikel 95a, eerste lid.*
5. *De artikelen 236 en 237 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn mede van toepassing op voorwaarden in overeenkomsten met afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die rechtspersoon zijn of handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.*
- 7.
7. In artikel 28 E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:
  8.
    1. *Het tarief waarvoor afnemers zullen worden aangesloten op een net heeft uitsluitend betrekking op:*
      - a. *het verbreken van het net van de desbetreffende netbeheerder om een fysieke verbinding van de installatie van een afnemer met dat net tot stand te brengen,*
      - b. *het installeren van voorzieningen om het net van de desbetreffende netbeheerder te beveiligen en beveiligd te houden en*
      - c. *het tot stand brengen en in stand houden van een verbinding tussen de plaats waar het net verbroken is en de voorzieningen om het net te beveiligen.*
    2. *Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die door een netbeheerder wordt aangesloten op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder.*
    3. *De tarieven voor de aansluiting van de afnemers die producent zijn, zijn objectief, transparant en niet-discriminatoir, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en baten van de onderscheiden technieken met betrekking tot duurzame energiebronnen, decentrale productie en warmtekrachtkoppeling.*
- 9.
8. In artikel 29 E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:
  10.
    1. *Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd heeft betrekking op de ontvangst en het invoeden van elektriciteit door afnemers, ongeacht de plaats van ontvangst of invoeding van de elektriciteit en ongeacht de plaats van de aansluiting waar de elektriciteit op het Nederlandse net is ontvangen of ingevoerd en op systeemdiensten.*
    2. *Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit ontvangt op een aansluiting op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. Het tarief kan verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de afnemer is aangesloten. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. In dat geval kan het tarief tevens verschillen voor het ontvangen of het invoeden van elektriciteit.*
    3. *Het transporttarief wordt berekend per aansluiting. Voor de toepassing van het transporttarief wordt een streng van lichtmasten geacht te beschikken over één aansluiting.*
    4. *In aanvulling op het bepaalde bij of krachtens het eerste, tweede en derde lid, kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd ten behoeve van bij die maatregel aan te geven afnemers dan wel voor daarbij te omschrijven transport van elektriciteit.*

5. *Het tarief, bedoeld in het eerste lid, dient mede ter dekking van de kosten die zijn verbonden aan verplichtingen die voor het tijdstip van intrekking van de Elektriciteitswet 1989 door de aangewezen vennootschap zijn aangegaan met betrekking tot de aanleg van een verbinding voor het transport van elektriciteit tussen Nederland en Noorwegen.*
6. *De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.*
7. *Bij het in rekening brengen van het tarief, bedoeld in het eerste lid, past de netbeheerder voor een afnemer met een bedrijfstijd van ten minste 65% en een verbruik op jaarbasis van ten minste 50 GWh, niet zijnde een netbeheerder, in een kalenderjaar een volumecorrectie van ten hoogste 90% toe op de tariefdragers van het transporttarief die zien op verbruik of aan het net onttrokken vermogen, op basis van de formule:*
  11. *volumecorrectie (in %) = (bedrijfstijd – 65%)/(85%–65%) \* (verbruik – 50 GWh)/(250 GWh – 50 GWh) \* 100*
  12. *waarbij*
  13. *verbruik = de in de periode van een jaar aan het net onttrokken hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in GWh met een maximum van 250 GWh.*
  8. *De bedrijfstijd, bedoeld in het zevende lid, bedraagt maximaal 85% en wordt berekend met de formule:*
    14. *bedrijfstijd (in %) = ((verbruik/kWmax)/totaal aantal uren in de periode van een jaar)\*100*
    15. *waarbij*
    16. *verbruik = de in de periode van een jaar in de daluren aan het net onttrokken elektriciteit geëxtrapoleerd naar die gehele periode, uitgedrukt in kWh*
    17. *kWmax = het in de periode van een jaar maximaal aan het net onttrokken vermogen, uitgedrukt in kW.*
  9. *Indien de afnemer, bedoeld in het zevende lid, beschikt over een productie-installatie voor de productie van elektriciteit uit restproducten van een productieproces, zoals restgassen of restwarmte, wordt op verzoek van de afnemer door de netbeheerder bij de toepassing van het achtste lid voor het verbruik genomen de in de periode van een jaar in de daluren verbruikte elektriciteit geëxtrapoleerd naar die gehele periode, uitgedrukt in kWh.*
  10. *Onder de periode van een jaar, bedoeld in het zevende, achtste en negende lid, wordt verstaan de periode tussen:*
    - a. *1 juli van het kalenderjaar twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar, bedoeld in het zevende lid en*
    - b. *30 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar, bedoeld in het zevende lid.*
  11. *Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ter uitvoering van het zevende tot en met het tiende lid.*
- 18.
9. In artikel 42 E-wet is voor zover relevant het volgende opgenomen:
  19.
    1. (...).
    2. *Indien op 1 januari de tarieven voor het volgende jaar nog niet zijn vastgesteld, gelden de tarieven tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven voor het volgende jaar.*

3. *Iedere netbeheerder legt een exemplaar van de voor hem geldende tarieven voor een ieder ter inzage in al zijn vestigingen.*

Voorschrift 4 van de ontheffing

10. In het besluit tot ontheffingverlening is de onderstaande voorwaarde opgenomen:

4) *Voorwaarden en tarieven*

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net zijn objectief, transparant en worden niet-discriminatoir toegepast.*
- b. Deze voorwaarden en tarieven worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn net.*
- c. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn net te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.*
- d. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.*